



NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

PARA RESOLUÇÃO/DISTRATO CONTRATUAL, CESSAÇÃO DE COBRANÇAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES

NOTIFICANTE:

VALERIANO FERREIRA DE BARROS FILHO, brasileiro, empresário, portador da CNH nº 2663514911 / RG nº 1553766 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 273.740.251-49, residente e domiciliado na Avenida Francisco Leobas, nº 03, Quadra 29, Bairro Centro, São Félix do Tocantins/TO, CEP 77605-000.

NOTIFICADA:

JERI 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.578.977/0001-40, com sede na Rodovia CE 182, S/N, Zona Urbana, Distrito de Caiçara, Cruz/CE, CEP 62.597-000.

ASSUNTO: Resolução contratual das cotas nº **09, 16, 19 e 20** do empreendimento **JERQUIÁ LAGOA RESORT** (Contratos Venda nº 19190, 19191, 19192, e 19193).

PREZADOS SENHORES,

VALERIANO FERREIRA DE BARROS FILHO, por sua advogada infra-assinada, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, manifestar de forma expressa, inequívoca e definitiva o seu interesse no **DESFAZIMENTO DOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÕES DE TEMPO EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE**, referentes às cotas nº **09** (Bloco 02/Apto 102), **16** (Bloco 01/Apto 102), **19** (Bloco 01/Apto 102) e **20** (Bloco 03/Apto 102) do empreendimento **JERQUIÁ LAGOA RESORT**, celebrados em 28 de outubro de 2025.



1. DO CONTEXTO FINANCEIRO E CONTRATUAL:

- O NOTIFICANTE não possui mais interesse econômico ou pessoal na continuidade das aquisições.
- Conforme demonstrativos de pagamento emitidos pela própria NOTIFICADA em 07/10/2026, o NOTIFICANTE adimpliu exclusivamente a comissão de corretagem e as parcelas do sinal/entrada, perfazendo o montante total pago de **R\$ 22.139,65** (vinte e dois mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), assim distribuídos:
 - **Cota 09:** R\$ 5.528,41 (Corretagem R\$ 1.995,00 + Sinal R\$ 3.533,41);
 - **Cota 16:** R\$ 5.528,41 (Corretagem R\$ 1.995,00 + Sinal R\$ 3.533,41);
 - **Cota 19:** R\$ 5.554,42 (Corretagem R\$ 1.995,00 + Sinal R\$ 3.559,42);
 - **Cota 20:** R\$ 5.528,41 (Corretagem R\$ 1.995,00 + Sinal R\$ 3.533,41).
- Registra-se que nenhuma das 114 (cento e quatorze) parcelas integrantes do saldo devedor remanescente de qualquer dos contratos foi paga ou sequer teve seu vencimento atingido, tratando-se de relação contratual em fase estritamente preliminar.

2. DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DA PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA (MÉTODO DE VENDA AGRESSIVO):

- Cumpre ressaltar que a abordagem promovida pela equipe de vendas/corretores da NOTIFICADA ocorreu de maneira extremamente incisiva, invasiva e coercitiva durante período de viagem e lazer do NOTIFICANTE e de sua companheira, estragando um momento particular a dois.
- Sob intensa pressão psicológica, oferta de vantagens ilusórias imediatas e insistência incansável — prolongando a apresentação por horas imprevistas —, o NOTIFICANTE foi induzido a assinar no ato simultaneamente 04 (quatro) contratos de expressivo valor de mercado, sem que lhe fosse concedido o tempo necessário para leitura reflexiva das cláusulas ou para avaliação da sua real capacidade financeira.
- Tal conduta configura manifesta prática comercial abusiva e agressiva, vedada pelos arts. 6º, IV, e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), maculando a manifestação de vontade e justificando o imediato desfazimento do vínculo com a restituição dos valores pagos.

3. DA IMPUGNAÇÃO DAS CLÁUSULAS DE RETENÇÃO ABUSIVA:

- O desfazimento dos contratos imobiliários é regido pelo art. 67-A da Lei nº 4.591/1964 (redação dada pela Lei nº 13.786/2018), que assegura ao adquirente o direito à restituição das quantias pagas.
- O NOTIFICANTE impugna expressamente o disposto na Alínea G.1 (i.1) e Cláusula 6.3 das Normas Gerais, que pretendem cumular a retenção integral da



corretagem, a perda total do sinal de negócio e a multa de 50%. A legislação de regência não autoriza a retenção tripla e autônoma do sinal somada à multa penal e à corretagem, o que resultaria no perdimento desproporcional e injustificado de praticamente 100% dos valores desembolsados.

- Outrossim, o NOTIFICANTE jamais esteve na posse, utilizou ou teve à disposição as referidas cotas, razão pela qual se rejeita a incidência de qualquer taxa de fruição, taxa de condomínio ou encargos de uso/manutenção.

4. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, fica a NOTIFICADA formalmente notificada e constituída em mora para que adote as seguintes providências no prazo de **10 (dez) dias úteis**:

- a) **Resolução/Distrato:** Formalizar o distrato/resolução dos 04 (quatro) contratos de compra e venda (Cotas 09, 16, 19 e 20);
- b) **Suspensão de Cobranças:** Suspender imediatamente a emissão, cobrança e faturamento de quaisquer boletos ou parcelas do saldo remanescente;
- c) **Abstenção de Negativação:** Abster-se de inscrever o nome do NOTIFICANTE em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA);
- d) **Comprovação de Afetação:** Apresentar a certidão da matrícula imobiliária atualizada comprovando a regular averbação do Patrimônio de Afetação no Registro de Imóveis competente (Cruz/CE), caso fundamente eventual retenção em tal regime;
- e) **Proposta de Restituição:** Apresentar proposta formal de restituição dos valores pagos, propondo o NOTIFICANTE, em sede amigável, a devolução de **75% da quantia total desembolsada** (equivalente a **R\$ 16.604,73**), acrescida da devida atualização monetária;
- f) **Minuta do Distrato:** Encaminhar a respectiva minuta do instrumento de distrato acompanhada da memória discriminada de cálculo.

A ausência de resposta ou a recusa na composição amigável ensejará a tomada das medidas administrativas (PROCON) e judiciais cabíveis para a declaração de resolução contratual por vício/prática abusiva, inexigibilidade de débitos e restituição dos valores devidos.

Tupaciguara/MG, 7 de outubro de 2026.



TARQUIANE CUNHA
— ADVOCACIA —

Tarquiane Cunha Santana Ferreira
OAB/MG 159.015

VALERIANO FERREIRA DE BARROS FILHO

Por sua advogada:

Documento assinado digitalmente
 **TARQUIANE CUNHA SANTANA FERREIRA**
Data: 09/10/2026 10:40:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TARQUIANE CUNHA SANTANA FERREIRA

OAB/MG 159.015